

**TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN
PANEL _____**

**MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN
JUAN, REPRESENTADO POR SU
ALCALDE, HON. MIGUEL ROMERO
LUGO**

Apelante

v.

**ZACHARY LAKIN GIOCOMO,
AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ
MARRERO, ING. CARLOS OQUENDO
RODRÍGUEZ y OTROS**

Apelados

NÚM. CASO TA:

NÚM. CASO TPI: SJ2026CV00754

**SOBRE: ARTÍCULO 14.1, LEY NÚM.
161-2009, SEGÚN ENMENDADA.**

APELACIÓN

PARTE APELANTE

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS

ALB Plaza

#16 Carr. 199, Suite 400

Guaynabo, Puerto Rico 00969

Tel. (787) 474-5447

E-mail: alb@alblegal.net

ELIEZER ALDARONDO ORTIZ

RUA Núm. 5802

Email: ealdarondo@alblegal.net

SIMONE CATALDI MALPICA

RUA Núm. 13072

Email: scataldi@alblegal.net

DIORANGELIS SANTOS RIVERA

RUA Núm. 18470

Email: dsantos@alblegal.net

PARTES APELADAS

**ZACHARY LAKIN GIOCOMO P/C
MARÍA ELISA MARTÍNEZ AVILÉS**

RUA Núm. 15802

1111 Ave. Jesús T. Piñero

San Juan, Puerto Rico, 00920

Tel. (787)781-7084

Email: mariaemartinez@gmail.com

**AGRIM. DANIEL GÓMEZ MARRERO P/C
ILEANA FONTÁNEZ FUENTES**

RUA Núm. 12189

1519 Ave. Ponce de León, Suite 520

San Juan, Puerto Rico, 00909

Tel. (787)949-0313

Email: fontanez.ileana@gmail.com

PATRICIA A. PEÑA RODRÍGUEZ

RUA Núm. 23928

Email: ppena@alblegal.net

ING. CARLOS OQUENDO RODRÍGUEZ

P/C FÉLIX CARATTINI ALVARADO

RUA Núm. 7126

PO Box 29609

San Juan, Puerto Rico, 00929

Tel. (787)810-2096

Email: carattini-asociados@hotmail.com

**TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN
PANEL _____**

**MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN
JUAN, REPRESENTADO POR SU
ALCALDE, HON. MIGUEL ROMERO
LUGO**

Apelante

v.

**ZACHARY LAKIN GIOCOMO,
AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ
MARRERO, ING. CARLOS OQUENDO
RODRÍGUEZ y OTROS**

Apelados

NÚM. CASO TA:

NÚM. CASO TPI: SJ2026CV00754

**SOBRE: ARTÍCULO 14.1, LEY NÚM.
161-2009, SEGÚN ENMENDADA.**

ÍNDICE DE MATERIAS

I- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	1
II- SENTENCIA DE LA CUAL SE APELA.....	2
III- RELACIÓN DE HECHOS RELEVANTES.....	2
IV- SEÑALAMIENTOS DE ERROR.....	16
1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR LA PETICIÓN, DECLARÁNDOSE SIN JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA, Y AL ENTENDER QUE LA PETICIÓN CARECE DE MÉRITOS QUE JUSTIFIQUEN LA CONCESIÓN DE UN REMEDIO, TODA VEZ QUE LA RESOLUCIÓN DE OGPE NO TUVO EFECTOS PRECLUSIVOS.....	16
2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR LA PETICIÓN, BASÁNDOSE EN QUE SE TRATA DE COSA JUZGADA NO SUSCEPTIBLE DE CONSIDERACIÓN JUDICIAL, SIN TOMAR EN CUENTA QUE LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA QUE DIO PASO A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO SE ATENDIÓ EN SUS MÉRITOS.	16

3. ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR QUE EL MUNICIPIO INTENTÓ RELITIGAR LA CONTROVERSIA.	16
4. ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL APLICAR EL CASO <i>MIRANDA CORRADA V. DDEC ET AL.</i> , 211 DPR 738 (2023), CUANDO DICHO CASO ES DISTINGUIBLE DE LA CONTROVERSIA DEL CASO DE MARRAS.	16
V - DISCUSIÓN DE LOS ERRORES SEÑALADOS.....	17
1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR LA PETICIÓN, DECLARÁNDOSE SIN JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA, Y AL ENTENDER QUE LA PETICIÓN CARECE DE MÉRITOS QUE JUSTIFIQUEN LA CONCESIÓN DE UN REMEDIO, TODA VEZ QUE LA RESOLUCIÓN DE OGPE NO TUVO EFECTOS PRECLUSIVOS.....	17
2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR LA PETICIÓN, BASÁNDOSE EN QUE SE TRATA DE COSA JUZGADA NO SUSCEPTIBLE DE CONSIDERACIÓN JUDICIAL, SIN TOMAR EN CUENTA QUE LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA QUE DIO PASO A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO SE ATENDIÓ EN SUS MÉRITOS.	17
3. ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR QUE EL MUNICIPIO INTENTÓ RELITIGAR LA CONTROVERSIA.	17
<i>A. Derecho Aplicable</i>	17
<i>B. Discusión</i>	23
4. ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL APLICAR EL CASO <i>MIRANDA CORRADA V. DDEC ET AL.</i> , 211 DPR 738 (2023), CUANDO DICHO CASO ES DISTINGUIBLE DE LA CONTROVERSIA DEL CASO DE MARRAS	27
VI- SÚPLICA	30
VII- NOTIFICACIÓN	30

**TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN
PANEL _____**

**MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN
JUAN, REPRESENTADO POR SU
ALCALDE, HON. MIGUEL ROMERO
LUGO**

Apelante

v.

**ZACHARY LAKIN GIOCOMO,
AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ
MARRERO, ING. CARLOS OQUENDO
RODRÍGUEZ y OTROS**

Apelados

NÚM. CASO TA:

NÚM. CASO TPI: SJ2026CV00754

**SOBRE: ARTÍCULO 14.1, LEY NÚM.
161-2009, SEGÚN ENMENDADA.**

APELACIÓN CIVIL

AL TRIBUNAL DE APELACIONES:

Comparece la parte apelante, **Municipio Autónomo de San Juan** (en adelante, "Municipio"), por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente expone, alega y solicita:

I- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción y competencia para atender el presente recurso en virtud del Art. 4.006(a) de la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA § 24 y, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003; las Reglas 13-22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 21 de julio de 2004, 4 LPRA Ap. XII-B, según enmendado; y en virtud del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (en adelante, "Ley 161").

II- SENTENCIA DE LA CUAL SE APELA

El Municipio solicita de este Honorable Tribunal de Apelaciones que revoque una *Sentencia* emitida el 30 de marzo de 2026, con archivo y notificación electrónica ese mismo día, por el Honorable Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.¹ Mediante dicha *Sentencia* se desestimó el *injunction* estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161 al entender que al advenir final y firme la *Resolución de Revisión Administrativa* de la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos del Gobierno de Puerto Rico (División de Revisiones Administrativas) el asunto se convirtió en cosa juzgada sin tomar en consideración que la División de Revisiones Administrativas no entró en los méritos de la controversia y que entre la *Resolución de Revisión Administrativa* y el recurso de *injunction* estatutario presentado no existía la más perfecta identidad entre el objeto y la causa.

III- RELACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

Previo a la presentación de la *Petición* ante el Tribunal de Primera Instancia, la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan (en adelante, “OPMSJ”) presentó ante la División de Revisiones Administrativas una *Solicitud de Revisión Administrativa y de Revocación de Permiso emitido por un Profesional Autorizado*.² En esta *Solicitud de Revisión Administrativa*, la OPMSJ alegó que el 11 de junio de 2025, un vecino presentó una querella alegando que la construcción aparentaba ser de un tercer piso, lo cual contravenía las condiciones restrictivas de la urbanización y la zonificación vigente. Ese mismo día, la OPMSJ abrió la querella correspondiente y realizó una inspección. En esa visita, el Municipio encontró la construcción de una terraza en el tercer nivel y una piscina, sin los permisos correspondientes. El contratista reconoció que la terraza no

¹ Véase entrada #41 en SUMAC.

² Véase anejo #3 de entrada #21 en SUMAC.

se había incluido en la solicitud del permiso de construcción 2025-614031-PCOC-312493. En ese momento, dicho permiso todavía estaba en etapa de inspección, es decir, no había sido aprobado. Como resultado, se expidió una orden de paralización y se ordenó completar el trámite de legalización de las obras. El 18 de agosto de 2025, personal municipal regresó a la propiedad y constató que los trabajos de construcción de la terraza en el tercer nivel continuaban, aun cuando el permiso seguía en etapa de inspección. Por ello, se expidió el boleto 004910, con una multa administrativa de \$3,400.00, por realizar trabajos de construcción no autorizados. Ese mismo día, el Municipio emitió una *Orden de Cese y Desista* y *Orden de Mostrar Causa* y se advirtió sobre la exigencia de pagar arbitrios de construcción antes de iniciar cualquier obra, conforme al Código de Desarrollo Económico del Municipio de San Juan. La parte apelada no atendió esa orden.³

Luego, el 25 de agosto de 2025, el Agrimensor Daniel Gómez (en adelante, “PA Gómez”) notificó la aprobación del permiso 2025-614031-PCOC-312493, pero dicho permiso no contemplaba la construcción de la terraza en el tercer nivel. De hecho, los planos certificados por el proyectista no incluían esa terraza, y el memorial explicativo solo hacía referencia a la remodelación de un edificio accesorio y a la construcción de una piscina, sin mencionar las condiciones restrictivas de la urbanización.⁴

El 27 de agosto de 2025, se creó el trámite 2025-614031-PCOC-318845 para enmendar el permiso anterior; para lo cual se sometió un nuevo memorial explicativo para incluir la construcción de una terraza y una escalera de metal para acceso al techo, pero no se subieron los planos enmendados; en vez de eso, se anejó dos (2) veces el mismo memorial. A tales efectos, el Municipio alegó que el PA Gómez generó el permiso enmendado ese mismo 27 de agosto de 2025,

³ *Id.*

⁴ *Id.*

aunque dejó el trámite en etapa de Inspección⁵, y que los parámetros de la Tabla de Parámetros eran distintos a los del permiso generado, y que el propio permiso enmendado indicaba que la estructura era de dos (2) plantas.⁶

Por otro lado, del memorial explicativo sometido para la enmienda surge que lo solicitado era incluir un tercer nivel en la residencia, compuesto por una terraza abierta con barandas y una escalera de metal para el acceso al techo. Sin embargo, en los planos sometidos en ambos trámites no surgía ilustración alguna de ese tercer nivel. A pesar de ello, el PA Gómez aprobó el permiso sin contar con un plano que ilustrara la construcción a realizar.⁷

Dicho de otra forma, la obtención de los referidos permisos se realizó al margen de las leyes y reglamentos aplicables, ya que el Proyectista y el PA Gómez ignoraron la posible existencia de condiciones restrictivas de la urbanización, pese a que ello había sido señalado en la querella vecinal. También afirma que no surge del expediente un informe de inspección del Proyectista, en su función como IOC, certificando si las obras se construían conforme al plano certificado o si requerían cambios, lo que el Municipio considera una violación al Reglamento Conjunto.⁸

Además, el Municipio argumentó que en el trámite de enmienda no se incluyeron en el SBP la foto y certificación del rótulo, lo que constituye un incumplimiento de la Sección 2.1.9.12 del Reglamento Conjunto sobre rótulo de presentación. También se alegó que los parámetros de construcción incluidos en la Tabla de Parámetros **no eran de carácter ministerial** para la calificación RT-I (Residencial Turístico Intermedio), por lo que se requería un proceso de consulta y no un permiso ministerial expedido por un Profesional Autorizado.⁹

⁵ Nótese que, si la determinación final del PA no aparece en el expediente SBP, se entenderá que esta no ha sido expedida. (Reglamento Conjunto, Sección 2.3.1.5(c)(7)).

⁶ *Id.*

⁷ *Id.*

⁸ *Id.*

⁹ *Id.*

El 8 de septiembre de 2025, personal de inspección visitó nuevamente la propiedad y emitió el boleto 004911, con una multa administrativa de \$4,200.00 por la construcción de la terraza en el tercer piso sin contar con un permiso aprobado, en violación de la Ley 161. Por otro lado, es importante mencionar que el Profesional Autorizado y el Proyectista comparten la misma dirección de oficina en 1055 Marginal Kennedy, Edificio ILA 701A, San Juan, PR 00920; lo que aparenta estar en contravención de la prohibición reglamentaria que impide a un Profesional Autorizado aprobar proyectos en los que tenga algún interés personal o económico, directo o indirecto.¹⁰

La OPMSJ sostiene el incumplimiento del deber de diligencia del PA Gómez, porque el Reglamento Conjunto exige verificar que no exista impedimento legal, que se hayan presentado todos los documentos necesarios y que los permisos de construcción vengán acompañados de los planos certificados y demás certificaciones requeridas por ley. A tales efectos, se cuestiona la presunción de corrección de los actos administrativos, ya que dicha presunción no aplica cuando el acto viola expresamente la ley, por lo que el documento emitido en este caso no goza de presunción de legalidad ni de corrección. Asimismo, se plantea la doctrina de la nulidad de los actos administrativos contrarios a derecho, según la cual los actos emitidos en contravención de disposiciones legales son nulos *ab initio* y que la aprobación del permiso mediante un plano faltante o defectuoso resulta jurídicamente insostenible¹¹.

En consideración a todo lo anterior, la OPMSJ sostiene que los permisos fueron tramitados y aprobados con defectos sustanciales y se solicitó la declaración de nulidad *ab initio* y/o revocación de los trámites 2025-614031-PCOC-312493 y 2025-614031-PCOC-318845; se

¹⁰ *Id.*

¹¹ *Id.*

ordenara la demolición de obras construidas sin los permisos correspondientes; se refirieran los trámites a la Oficina de Auditoría de la Junta de Planificación; y que se señalara una vista administrativa para atender los méritos de la *Solicitud de Revisión Administrativa*.¹²

El 30 de diciembre de 2025, se celebró una vista administrativa ante la División de Revisiones Administrativas, en la que el PA Gómez alegó que, en virtud de la Sección 11.1.2 del Reglamento Conjunto, la División de Revisiones Administrativas no tenía jurisdicción para atender el asunto, toda vez que el Municipio, en su *Solicitud de Revisión Administrativa*, no incluyó copia de la resolución impugnada y que, a raíz de ello la solicitud de revisión administrativa no se entendía radicada para ningún efecto legal.¹³

Así las cosas, el 9 de enero de 2026, la División de Revisiones Administrativas de OGPe emitió la *Resolución de Revisión Administrativa*¹⁴ declarando No Ha Lugar la *Solicitud de Revisión Administrativa* de la OPMSJ al declararse sin jurisdicción para atender el asunto, dado que, al presentar la mencionada *Solicitud de Revisión Administrativa*, la OPMSJ no incluyó los permisos 2025-614031-PCOC-312493 y 2025-614031-PCOC-318845. En específico la *Resolución de Revisión Administrativa* dispone que,

En virtud de lo anterior, esta División concluye que **la Solicitud de Revisión Administrativa Núm. 2025 651518-SDR-303217 presentada por el Municipio Autónomo de San Juan** no cumplió con los requisitos esenciales de perfeccionamiento establecidos en la Sección 11.1.2 del Reglamento Conjunto y, por ende, **no se entendió radicada para ningún efecto legal**. Al no haberse perfeccionado el recurso conforme al Reglamento Conjunto, la División de Revisiones Administrativas carece de jurisdicción para revisar la actuación del Profesional Autorizado en la expedición de los permisos consolidados Núm. 2025-614031 PCOC-312493 y 2025-614031-PCOC-318845. Se acoge el Informe del Oficial Examinador. (Énfasis Nuestro.)¹⁵

¹² *Id.*

¹³ Véase anejo #6 de entrada #21 en SUMAC.

¹⁴ *Id.*

¹⁵ *Id.*

Así pues y dado que la *Resolución de Revisión Administrativa* resolvió que el asunto, para efectos legales, no se entendió radicado y, por tanto, fue resuelto sin perjuicio, el 30 de enero de 2026 se presentó la *Petición* de epígrafe ante el Tribunal de Primera Instancia al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161.¹⁶

En esta se solicitó que se señalara vista, se dictara sentencia paralizandando la construcción que se llevaba a cabo en la Propiedad ubicada en 2224 General Patton, Urb. Santa Teresita, San Juan, Puerto Rico, 00913, se ordenara la demolición inmediata de cualquier obra de construcción realizada en la mencionada propiedad sin el correspondiente permiso de construcción, se revocaran los permisos de construcción autorizados por el PA Gómez, se refiriera a éste y al Proyectista e IOC a la División de Regulación de la OPGe, División de Auditoria de la Junta de Planificación y al Colegio de Ingeniero y Agrimensores de Puerto Rico, y a cualquier otro foro que pertinente, para que pasen juicio sobre su conducta profesional y ética.¹⁷

Luego de varios trámites procesales, el 6 de marzo de 2026, el PA Gómez presentó una *Moción de Desestimación* en la cual levantó la defensa de cosa juzgada aduciendo que la *Resolución de Revisión Administrativa* advino final y firme y que ello impide la litigación de la *Petición*. Sin embargo, obvió mencionar que la *Revisión Administrativa* no se vio en sus méritos, es decir, fue desestimada previo a pasar juicio sobre los méritos de esta al considerarse el señalamiento de la falta de presentación de documentos que en virtud del Reglamento Conjunto debían haber acompañado la *Solicitud de Revisión Administrativa* que él mismo levantó durante la vista administrativa.¹⁸

¹⁶ Véase entrada #1 en SUMAC.

¹⁷ *Id.*

¹⁸ Véase entrada #21 en SUMAC.

Así las cosas, el 10 de marzo de 2026, el Municipio presentó *Moción en Oposición a Moción de Desestimación y en Cumplimiento de Orden* estableciendo, en lo aquí pertinente, que la *Moción de Desestimación* presentada por el PA Gómez distorsionaba el efecto de la *Resolución de Revisión Administrativa*, dado que nunca se adjudicó en los méritos la controversia debido a que no se había perfeccionado adecuadamente el recuso al no acompañarse copia de la determinación impugnada, y que por tanto no existe cosa juzgada administrativa ni adjudicación sustantiva que impidiera al Tribunal atender la legalidad del permiso impugnado.¹⁹

El 13 de marzo de 2026, Zachary Lakin Giocomo, dueño de la Propiedad (en adelante, “Dueño”), presentó una *Moción de Desestimación*, uniéndose a la *Moción de Desestimación* del PA Gómez, en cuanto a la defensa de cosa juzgada, y menciona que ello surge de la *Resolución de Revisión Administrativa* y del apercibimiento en esta de la oportunidad de acudir en revisión al Tribunal de Apelaciones.²⁰

El 17 de marzo de 2026, se celebró vista en la cual, a grosso modo, se discutieron los planteamientos de las partes en cuanto a las *Mociones de Desestimación* presentadas y el Tribunal concedió al Municipio término para presentar su oposición a la solicitud de desestimación presentada por el dueño de la Propiedad y término a las partes para presentar réplica a la oposición del Municipio.²¹

Así las cosas, el 18 de marzo de 2026, el Municipio presentó su *Moción en Oposición a Moción de Desestimación* en esta discute las dos (2) razones fundamentales por las cuales el argumento de la *Moción de Desestimación* es erróneo. A saber: que la División de Revisiones Administrativas nunca adquirió jurisdicción ni adjudicó los méritos la *Solicitud de Revisión*

¹⁹ Véase entrada #26 en SUMAC.

²⁰ Véase entrada #30 en SUMAC.

²¹ Véase entrada #32 en SUMAC.

Administrativa, ya que “no se entendió radicada para ningún efecto legal” y que la *Petición* constituye un remedio judicial independiente autorizado expresamente por el Artículo 14.1 de la Ley 161.²²

En cuanto a la no procedencia de cosa juzgada se discutió que la doctrina de cosa juzgada requiere, entre otros elementos, que exista una sentencia final en los méritos y según surge de la propia Resolución emitida por la División de Revisiones Administrativa, en el presente caso, se determinó expresamente que el recurso administrativo no se entendía radicado para ningún efecto legal, por lo que el foro administrativo nunca adquirió jurisdicción para atender la controversia y no entró en los méritos del caso. Por tanto, desde el primer momento se derrota el requisito inicial para la aplicación de la doctrina de la cosa juzgada. Por consiguiente, no hubo adjudicación de los méritos del permiso; no existe determinación administrativa final sobre su legalidad; y no puede aplicarse la doctrina de cosa juzgada ni mucho menos el impedimento colateral de sentencia.²³

Se menciona además que el Artículo 14.1 de la Ley 161 confiere jurisdicción original al Tribunal de Primera Instancia para atender, mediante *injunction* estatutario, controversias relacionadas con permisos ilegales o construcciones sin autorización, indistintamente de haberse presentado cualquier procedimiento administrativo.²⁴

En cuanto al planteamiento sobre la posible revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones se indica que aun si se asumiera que el Municipio tenía que acudir ante el foro revisor, el alcance de la revisión administrativa estaría estrictamente limitado a evaluar si la Determinación de Revisiones Administrativas actuó correctamente al concluir que la *Solicitud de Revisión Administrativa* no se perfeccionó para ningún efecto legal y/o jurídico conforme al Reglamento

²² Véase entrada #33 en SUMAC.

²³ *Id.*

²⁴ *Id.*

Conjunto. Por lo que este foro intermedio no habría tenido ante sí una adjudicación administrativa sobre los méritos del permiso ni sobre la legalidad de la construcción objeto de la controversia, dado que el foro administrativo nunca entró a evaluar dichos asuntos. Sobre el particular, se menciona que, si el recurso administrativo nunca adquirió existencia jurídica ni confirió jurisdicción al foro administrativo, tampoco pudo generar una determinación administrativa susceptible de revisión judicial. En tales circunstancias, se sostiene que la *Petición* al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161 constituye el primer y único mecanismo radicado.²⁵

El Municipio en su *Moción* distingue la controversia en el caso de epígrafe del caso *Miranda Corrada v. DDEC et al.*, 211 DPR 738 (2023). Sobre el particular menciona que en *Miranda Corrada v. DDEC et al.*, *supra*, la División de Revisiones Administrativas sí adquirió jurisdicción sobre el recurso administrativo, celebró una vista administrativa en su fondo y el caso quedó sometido para adjudicación. Sin embargo, transcurrido el término, la agencia se cruzó de brazos y no emitió una determinación, lo que activó el término para acudir al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial. Bajo ese escenario, el Tribunal Supremo resolvió que el Tribunal de Apelaciones tenía jurisdicción para revisar la controversia aun cuando la agencia no hubiese emitido una determinación final expresa. Añade que ello no encuentra cabida en el caso de autos, dado que aquí la División de Revisiones Administrativas nunca adquirió jurisdicción para atender la controversia, ya que determinó expresamente que la *Solicitud de Revisión Administrativa* no se perfeccionó conforme al Reglamento Conjunto y que, por tanto, no se entendía radicada para ningún efecto legal. Por lo que quedaba meridianamente claro que, en el caso de marras, no existió un procedimiento administrativo válidamente perfeccionado, ni una controversia administrativa sometida para adjudicación en sus méritos, por lo que, no existía una

²⁵ *Id.*

determinación administrativa susceptible de ser revisada judicialmente por el Tribunal de Apelaciones.²⁶

El 19 de marzo de 2026, las demás partes presentaron sus mociones de réplica, aduciendo los mismos argumentos previamente expuestos.²⁷

El 30 de marzo de 2026, el Tribunal dictó *Sentencia* tomando como ciertas todas las alegaciones fácticas de la *Petición* que hayan sido propiamente alegadas, así como todas aquellas inferencias razonables que surjan de estas, excluyendo las alegaciones concluyentes, conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma generalizada. Concluye que si bien es cierto el planteamiento del Municipio en cuanto a que su Solicitud de Revisión Administrativa se entendía no perfeccionada, según lo dispuesto por la Regla 11.1.2 del Reglamento Conjunto, ello no soslaya el hecho de que la Resolución de Revisión Administrativa era susceptible de revisión judicial y que el Art. 14.1 de la Ley 161 no constituye un mecanismo alternativo para litigar un asunto más de una vez. Finaliza expresando que estaba impedido de actuar en sustitución del foro intermedio, en cuanto a la Resolución de Revisión Administrativa, que procedía la desestimación de la *Petición* y que la Resolución de Revisión Administrativa de la División de Revisiones Administrativas advino final y firme, convirtiendo el asunto en cosa juzgada.²⁸

Así las cosas, el 31 de marzo de 2026, el PA Gómez presentó una *Solicitud de Reconsideración* alegando haber reclamado la imposición de honorarios de abogado en su *Solicitud de Desestimación*. Añade que, en virtud del Artículo 14.1 de la Ley 161, este Tribunal venía obligado a imponer al Municipio los honorarios de abogado a favor del PA Gómez, al interpretar que la petición del Municipio resultó carente de mérito y razonabilidad. Asimismo,

²⁶ *Id.*

²⁷ Véase entradas #35 y #37 en SUMAC.

²⁸ Véase entrada #41 en SUMAC.

incluye que al amparo de la Regla 44.1 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., el Tribunal debía imponer los honorarios que entendiera correspondientes a una conducta temeraria.²⁹

El mismo día, el Tribunal emitió una *Resolución Interlocutoria* declarando No Ha Lugar la *Solicitud de Reconsideración* presentada por el PA Gómez.³⁰

Así las cosas, el 1 de abril de 2026, el Dueño, presentó una *Solicitud de Reconsideración*. En esta discutió que el Artículo 14.1 de la Ley 161, le impone un mandato expreso al Tribunal en cuanto a la imposición de honorarios de abogado a aquella parte que presente una petición carente de mérito y razonabilidad, o se presente con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley, y que en caso de que el Tribunal entienda que no es aplicable la imposición, deberá que explicarlo así en su dictamen con los fundamentos para ello.³¹

Luego, el mismo día, el PA Gómez presentó una Solicitud de Orden en la cual solicitó al Tribunal que, de conformidad con lo ordenado en el Artículo 14.1, explicara las razones y los fundamentos para ello por los cuales no ordenó la imposición de honorarios de abogado.³² Posterior a ello, presentó un *Memorando de Costas* solicitando que se ordene el pago a su favor de \$90.00 en concepto de costas incurridas por este en la compra del arancel de presentación de la primera comparecencia. Culmina certificando que, a su entender, la cuantía presentada es correcta y que el desembolso reclamado era necesario para la tramitación del pleito.³³

Posteriormente, el Dueño presentó una *Moción Informando Honorarios de Abogado*, informando al Tribunal que los honorarios de abogado asumidos para oponerse a la *Petición* de

²⁹ Véase entrada #42 en SUMAC.

³⁰ Véase entrada #43 en SUMAC.

³¹ Véase entrada #44 en SUMAC.

³² Véase entrada #45 en SUMAC.

³³ Véase entrada #46 en SUMAC.

epígrafe ascienden a \$6,400.00. Justificó la imposición de estos al Municipio en virtud del Artículo 14.1 de la Ley 161 y mencionó, sin citar expresamente, que dicho artículo le requiere una preparación completa para la vista, independientemente de que existan planteamientos desestimatorios. Además, menciona haber incurrido en gastos de traducción y haber contado con un perito en la materia³⁴

Culmina el hilo de mociones presentadas el 1 de abril de 2026 con el *Memorando de Costas* presentado por el Dueño. Este lo solicita al amparo de la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, *supra*. Señala que las costas reclamadas son: (1) arancel de radicación por \$90.00, (2) contratación y comparecencia de traductor por \$811.20, y (3) gasto de comparecencia de la perito Arquitecta María Reina Cintrón por \$1,150.00. Asimismo, reclama la cuantía de \$6,400.00 por honorarios de abogado. Añade la Certificación que a su mejor entender las cuantías son correctas y que todos los desembolsos y honorarios fueron necesarios y razonables para la tramitación y defensa.³⁵

El 2 de abril de 2026, el Municipio presentó una *Moción en Oposición* a todas las mociones presentadas relacionadas a honorarios de abogados y costas. En esta explica que, en la Sentencia este Tribunal da por ciertas todas las alegaciones fácticas presentadas en la Petición. Sin embargo, no entró a evaluar si las alegaciones del Municipio eran suficientes y bien hechas, de probarse en una vista evidenciaria, pudieran dar lugar a la concesión del remedio interdictal que se solicitaba en virtud del Artículo 14.1 de la Ley 161. En otras palabras, nunca se consideró si la Petición del Municipio carecía de méritos y razonabilidad. Como tampoco se evaluó si la *Petición* se presentaba sin fundamento legal. Es decir, que el Tribunal no evaluó los criterios que exige el propio Artículo 14.1 de la Ley como para estar en posición de imponer los honorarios de abogados a favor de las

³⁴ Véase entrada #47 en SUMAC.

³⁵ Véase entrada #48 en SUMAC.

partes peticionadas. Asimismo, se discutió, en relación con las costas solicitadas por el gasto de contratación de la perito, que la imposición de costas por peritos de las partes no es una concesión automática dada por el Tribunal, sino que este deberá, bajo un riguroso escrutinio judicial, examinar las credenciales que ostenta, el alcance de su testimonio y la utilidad de su intervención, y que ello no ocurrió en este caso. Es decir, al Tribunal no se le acreditó la información de la perito, el alcance de su testimonio ni la utilidad de su intervención y, unido a que la cuantía solicitada era una absurda, muy onerosa y no se justificaba, no procedía la imposición de costas. Por otro lado, en cuanto a las costas por gastos de contratación de interprete se discutió que según lo ha establecido el Tribunal Supremo, la imposición de costas por tal concepto debe obedecer a que la cuantía sea una mínima y el intérprete sea necesario para la tramitación del pleito. Se añade que en este caso el Dueño reclamaba una cuantía absurda, muy onerosa y no se justificaba. Además, del Memorando no se desprende la necesidad del intérprete para la tramitación del pleito y fue contratado únicamente para la conveniencia del Dueño, sin que este tan siquiera se sentara a declarar en una vista en su fondo. Por todo lo cual, el Municipio solicitaba se declararan No Ha Lugar y no se impusieran honorarios de abogado ni costas por la contratación de la perito e interprete.³⁶

El 5 de abril de 2026, el PA Gómez presentó una *Réplica Moción en Oposición Sometida por el Peticionario* en la cual en síntesis alega nuevamente que la *Petición* del Municipio buscaba paralizar una obra o permiso sin fundamento alguno en ley y que es una carente de méritos y razonabilidad y que por tanto ello justificaba la imposición de honorarios de abogado.³⁷

³⁶ Véase entrada #49 en SUMAC.

³⁷ Véase entrada #50 en SUMAC.

El 1 de abril de 2026, y notificada el 6 de abril de 2026, el Tribunal emitió una Resolución Interlocutoria reconsiderando y declarando haber lugar a la partida a favor de los peticionados con relación a los honorarios de abogados. En esta se ordena al Municipio a pagar dos mil dólares (\$2,000) en concepto de honorarios de abogado o abogada a favor de los apelados.³⁸

El 6 de abril de 2026, el Tribunal declaró Ha Lugar el Memorando de Costas presentado por el PA Gómez y ordenó al Municipio el pago por noventa dólares (\$90.00) por las costas de aranceles de presentación.³⁹

Asimismo, el Tribunal aprobó únicamente las costas de aranceles de presentación por noventa dólares (\$90.00) solicitados por el Dueño. Es decir, no fueron aprobadas las costas solicitadas y relacionadas a los gastos de contratación de la perito y del traductor.⁴⁰

Así las cosas, el 7 de abril de 2027 el Dueño presentó una *Solicitud de Reconsideración* en la cual, en apretada síntesis, alega que el argumento del Municipio sobre la ausencia de determinación de mérito y razonabilidad quedo superada por la propia Sentencia, que el Artículo 14.1 no le concede discreción al Tribunal para reducir los honorarios a una suma inferior a la solicitada, que la Orden del Tribunal y el andamiaje del Artículo hacían imprescindible llegar preparados con toda la prueba por lo cual se justificaban los gastos y reclamaciones de costas de la perito y del interprete.⁴¹

Por su parte, el PA Gómez solicitó la reconsideración, toda vez que el Tribunal dispuso que el pago de honorarios de abogados sería de dos mil dólares (\$2,000.00) a favor de los peticionados, y no se le adjudicó la cantidad de cinco mil dólares (\$5,000.00) solicitada. Añade

³⁸ Véase entrada #51 en SUMAC.

³⁹ Véase entrada #53 en SUMAC.

⁴⁰ Véase entrada #55 en SUMAC

⁴¹ Véase entrada #58 en SUMAC.

que la Resolución omite expresar si la cuantía sería prorrateada entre todos los peticionados o si es una suma individual para cada una de las partes.⁴²

Así las cosas, el mismo día, el Tribunal emitió dos (2) Resoluciones Interlocutorias declarando No Ha Lugar tanto la *Solicitud de Reconsideración* del Dueño como la *Solicitud de Reconsideración* del PA Gómez.⁴³

Toda vez que el Municipio entiende que la *Sentencia* recurrida es una errónea al desestimar la *Petición* basándose en la doctrina de cosa juzgada sin tomar en consideración que el asunto ante el foro administrativo nunca se atendió en sus méritos, comparece ante la consideración de este Honorable Tribunal de Apelaciones en Solicitud de que se revoque el dictamen errado del tribunal *a quo*.

IV- SEÑALAMIENTOS DE ERROR

1. **ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR LA PETICIÓN, DECLARÁNDOSE SIN JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA, Y AL ENTENDER QUE LA PETICIÓN CARECE DE MÉRITOS QUE JUSTIFIQUEN LA CONCESIÓN DE UN REMEDIO, TODA VEZ QUE LA RESOLUCIÓN DE OGPE NO TUVO EFECTOS PRECLUSIVOS.**
2. **ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR LA PETICIÓN, BASÁNDOSE EN QUE SE TRATA DE COSA JUZGADA NO SUSCEPTIBLE DE CONSIDERACIÓN JUDICIAL, SIN TOMAR EN CUENTA QUE LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA QUE DIO PASO A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO SE ATENDIÓ EN SUS MÉRITOS.**
3. **ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR QUE EL MUNICIPIO INTENTÓ RELITIGAR LA CONTROVERSIA.**
4. **ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL APLICAR EL CASO *MIRANDA CORRADA V. DDEC ET AL.* , 211 DPR 738 (2023), CUANDO DICHO CASO ES DISTINGUIBLE DE LA**

⁴² Véase, entrada #59 en SUMAC.

⁴³ Véase entradas #60 y #61 en SUMAC.

CONTROVERSIA DEL CASO DE MARRAS.

V - DISCUSIÓN DE LOS ERRORES SEÑALADOS

- 1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR LA PETICIÓN, DECLARÁNDOSE SIN JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA, Y AL ENTENDER QUE LA PETICIÓN CARECE DE MÉRITOS QUE JUSTIFIQUEN LA CONCESIÓN DE UN REMEDIO, TODA VEZ QUE LA RESOLUCIÓN DE OGPE NO TUVO EFECTOS PRECLUSIVOS.**
- 2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR LA PETICIÓN, BASÁNDOSE EN QUE SE TRATA DE COSA JUZGADA NO SUSCEPTIBLE DE CONSIDERACIÓN JUDICIAL, SIN TOMAR EN CUENTA QUE LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA QUE DIO PASO A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO SE ATENDIÓ EN SUS MÉRITOS.**
- 3. ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR QUE EL MUNICIPIO INTENTÓ RELITIGAR LA CONTROVERSIA.**

Por estar estrechamente relacionados, los errores 1 al 3 se discutirán conjuntamente.

A. Derecho Aplicable

La falta de jurisdicción sobre la materia y el dejar de exponer reclamación que justifique la concesión de un remedio

La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, es aquella que formula el demandado para solicitar que se desestime la demanda presentada en su contra. *Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.*, 174 DPR 409, 428 (2008). La citada regla dispone que la parte demandada puede presentar una moción de desestimación en la que alegue las siguientes defensas:

- (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
- (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
- (3) insuficiencia del emplazamiento;
- (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; y

(6) dejar de acumular una parte indispensable. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

En términos generales, al evaluar la concesión de una moción de desestimación, nuestro máximo foro ha establecido que las alegaciones deben ser interpretadas conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable posible para la parte demandante. *González Méndez v. Acción Social*, 196 DPR 213, 234 (2016). Por otra parte, la demanda no debe desestimarse a menos que se demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar. *Íd.; Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.*, supra, pág. 429.

Es norma reiterada que los asuntos relacionados con la jurisdicción del Tribunal son privilegiados y deben atenderse con prioridad. *Torres Alvarado v. Madera Atilas*, 202 DPR 495 (2019); *Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.*, 200 DPR 254 (2018). Al cuestionarse la jurisdicción de un tribunal por alguna de las partes o, incluso, cuando no haya sido planteado por éstas, el foro examinará y evaluará con rigurosidad el asunto jurisdiccional como parte de su deber ministerial, pues éste incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. *Torres Alvarado v. Madera Atilas*, supra; *Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.*, supra. Se ha señalado que la:

[La] ausencia de jurisdicción sobre la materia trae consigo las consecuencias siguientes:

(1) no es susceptible de ser subsanada;

(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste abrogársela;

(3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos;

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción;

(5) impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y

(6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. *González v. Mayagüez Resort & Casino*, 176 DPR 848, 855 (2009).

De ese modo, si el tribunal no tiene jurisdicción, solo resta declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la controversia. *Torres Alvarado v. Madera Atilas*, supra; *Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.*, supra.

El Tribunal Supremo ha resuelto que al resolver una moción de desestimación por dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, los tribunales están obligados a dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda presentada. *El Día, Inc. v. Mun. De Guaynabo*, 187 DPR 811, 821 (2013). Entonces, luego de brindarle veracidad a las alegaciones, el tribunal deberá determinar si a base de éstas, la demanda establece una reclamación plausible que justifique la concesión de un remedio al demandante a la luz de la norma establecida en *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, 550 US 544 (2007). Realizado el análisis de las alegaciones, de entender que los hechos alegados “[n]o cumplen con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda”. R. Hernández Colón, op. cit.; *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, supra.

La doctrina de cosa juzgada

La defensa de la cosa juzgada es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como un garante del interés público en la estabilidad y certeza del derecho. *Landrau Cabezudo et al. v. Puertos et al.*, 215 DPR ___, 2025 TSPR 7. El Tribunal Supremo, citando al tratadista Manresa ha definido esta como “lo ya resuelto por fallo firme de un Juez o Tribunal competente, y lleva en sí la firmeza de su irrevocabilidad”. *Parrilla v. Rodríguez*, 163 DPR 263, 268 (2004). Mediante esta doctrina se protege a los ciudadanos de las molestias y vicisitudes que supone litigar dos veces la

misma causa de acción o aquellas que pudieron haberse litigado en esta ocasión. Así pues, se ha reconocido que esta doctrina cumple con el propósito de impartir finalidad a los dictámenes judiciales de manera que estos concedan certidumbre y certeza entre las partes del litigio. *P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc.*, 175 DPR 139, 151 (2008).

Para que prospere la doctrina es necesaria la concurrencia de cuatro identidades, a saber: dos objetivas, cosa y causa; y dos subjetivas, personas y representación. *S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares*, 184 DPR 133. En otras palabras, los requisitos *sine qua non* para que se pueda aplicar la doctrina de cosa juzgada son:

- (1) haya una primera sentencia válida, final y firme;
- (2) las partes, en el primer litigio, sean las mismas en el segundo;
- (3) en ambos pleitos se trate del mismo objeto o asunto;
- (4) en el primer pleito se haya pedido igual remedio que el que se pida en el segundo, y
- (5) las partes litiguen en la misma calidad en ambos pleitos. *Id.*

En lo que respecta a una sentencia final y firme cabe apuntar que, una sentencia es final y definitiva “**cuando resuelve el caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes, en tal forma que no queda pendiente nada más que la ejecución de la sentencia**”. (Énfasis suplido.) *Cortés Román v. E.L.A.*, 106 DPR 504, 509 (1977), citando a *Dalmau v. Quiñones*, 78 DPR 551, 556 (1955).

Por su parte, el efecto inexorable de la doctrina de cosa juzgada es que la sentencia dictada en un pleito anterior impide que se litiguen en un pleito posterior entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas y aquellas que pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción anterior”. *Méndez v. Fundación*, 165 DPR 253 (2005). Por ello, en aras de que el litigante pueda invocar exitosamente la defensa de

cosa juzgada, es preciso que, entre el caso resuelto por la sentencia y en el caso que se invoca ésta, concurre la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, los litigantes y la calidad con que lo fueron. *P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra*, en la pág. 151.

No obstante, aun cuando concurren los requisitos, el Tribunal Supremo en ciertas ocasiones ha declinado aplicar la defensa de cosa juzgada. *Id.* Así pues, según ha resuelto el Tribunal Supremo, la doctrina de cosa juzgada “no debe aplicarse inflexivamente, especialmente cuando al hacerlo se desvirtúan los fines de la justicia, produce resultados absurdos o cuando se plantean consideraciones de interés público”. *Landrau Cabezudo et al. v. Puertos et al., supra; Melendez v. García*, 158 DPR 77,92 (2002).

Reglamento Conjunto

El Reglamento Conjunto, en su Sección 11.1.2 inciso c, establece que:

El escrito de revisión no se entenderá radicado para ningún efecto legal si no está acompañado de los siguientes documentos:

1. La evidencia del pago del arancel o los derechos correspondientes, según se establezca, mediante Orden Administrativa o Reglamento de Cobro.
2. **Copia de la resolución a revisarse y la notificación de la resolución de la actuación o determinación final.**
(Énfasis nuestro.)

Ley Núm. 161-2009

La *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*, Ley 161-2009, establece el marco legal y administrativo sobre solicitudes, evaluaciones, concesiones y denegación de permisos que inciden en el desarrollo económico de Puerto Rico. En armonía con lo anterior, “la Ley Núm. 161-2009 permite que una parte que tenga un interés propietario o personal que pudiese verse afectado, pueda presentar una solicitud de recursos extraordinarios ante el Tribunal de Primera Instancia con el fin de solicitar la revocación de un permiso, la paralización de una obra,

la demolición de obras, entre otros remedios”. *Díaz Vázquez et al. v. Colón Peña et al.*, 2024 TSPR 113, 214 DPR__ (2024), págs. 8-9.

Así pues, el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra* dispone lo siguiente:

La Junta de Planificación, un **Municipio Autónomo** con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, **que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar** una acción de **injunction**, mandamus, sentencia declaratoria, **o cualquier otra acción adecuada para solicitar:** 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. [...]

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires. [...] (Énfasis nuestro).

Nótese que del que el precitado artículo se desprende que el mismo instituyó un procedimiento especial de *injunction* estatutario. *Díaz Vázquez et al. v. Colón Peña et al.*, *supra*, pág. 10. Este se “caracteriza por ser un mecanismo estatutario, independiente, sumario y limitado, y cuyo propósito fundamental es hacer viable la efectividad de las leyes y los reglamentos de

planificación (citas y comillas omitidas)”. *Íd.*, pág. 11. Por ello, “este remedio estatutario está disponible para procurar la intervención judicial y de forma sumaria, independientemente de que puedan existir otros remedios o cursos de acción para reparar el agravio.” *Íd.* pág. 19.

B. Discusión

El Tribunal de Primera Instancia desestimó la *Petición* bajo el precepto de no tener jurisdicción sobre la materia y de que esta dejaba de exponer hechos que justificaran la concesión de un remedio. Además, expresó en su *Sentencia* que la *Resolución de la División de Revisiones Administrativas* advino final y firme, lo que convertía el asunto presentado en cosa juzgada.

En primer lugar, es preciso recordar que la OPMSJ radicó la Solicitud de Revisión Administrativa a través del Sistema de Bases de Permisos (SBP) de la OGPe, siguiendo el procedimiento electrónico establecido y cumplimentando todos los campos (*fields*) requeridos y habilitados por dicho portal para la presentación de este tipo de recurso.

Posteriormente, una vez el PA Gómez levantó el planteamiento relacionado con la ausencia de dichos documentos, la División de Revisiones Administrativas se declaró sin jurisdicción y resolvió que, conforme a la Sección 11.1.2 del Reglamento Conjunto, la Solicitud de Revisión Administrativa se entendía como no radicada para efecto legal alguno, debido a que no se incluyeron las copias de los permisos impugnados como parte de los anejos sometidos.

Según vimos, el propio Reglamento Conjunto establece que, si la Solicitud de Revisión Administrativa no viene acompañada de copia de la resolución a revisarse y la notificación de la resolución de la actuación o determinación final, la Solicitud de Revisión así presentada no se entenderá radicada para ningún efecto legal. En otras palabras, el mismo Reglamento Conjunto

dispone que, ante tal defecto de radicación, el recurso no se entiende perfeccionado y, por consiguiente, no susceptible de revisión administrativa.⁴⁴

Nos parece que desestimar la Petición presentada por el Municipio, bajo el fundamento de cosa juzgada, constituye un absurdo insostenible bajo el andamiaje del Reglamento Conjunto y de la propia Ley 161.

En primer lugar, porque, según vimos, la *Solicitud de Revisión Administrativa* nunca se perfeccionó y la propia División de Revisiones Administrativas dio por no radicada la *Solicitud de Revisión Administrativa*, sin ningún efecto legal. Véase Sección 11.1.2 inciso c del Reglamento Conjunto.

En segundo lugar, la Petición presentada por el Municipio ante el Tribunal de Primera Instancia no constituye una revisión administrativa encubierta, sino un recurso judicial independiente expresamente autorizado por el Artículo 14.1 de la Ley 161. De hecho, dicho artículo permite acudir al Tribunal de Primera Instancia para solicitar la revocación de permisos, la paralización de obras y la demolición de construcciones no autorizadas. Más importante aún, el propio texto estatutario dispone que, indistintamente de haberse presentado una querella administrativa alegando los mismos hechos, la parte afectada (en este caso el Municipio) podía presentar el recurso extraordinario judicial. Es decir, la mera existencia de un trámite administrativo previo no despoja al foro judicial de jurisdicción; al contrario, la ley reconoce

⁴⁴ A pesar de ello, la *Resolución de Revisión Administrativa* incluyó un apercibimiento sobre el término para solicitar su revisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante la presentación de un recurso de revisión. No obstante, de haberse presentado dicha revisión ante el Tribunal de Apelaciones, el único planteamiento disponible, dado que la División de Revisiones Administrativas dio por no radicada la *Solicitud de Revisión Administrativa*, hubiera sido solicitar la revocación para que se entendiera que la presentación de los trámites y permisos que se impugnaban no era un requisito *sine qua non* para atender y perfeccionar el recurso. En otras palabras, el foro apelativo intermedio no podría haber entrado en los méritos de la controversia, sino que hubiera estado limitado a expresarse únicamente sobre la actuación de la agencia al declararse sin jurisdicción y aplicar la sección 11.1.2 del Reglamento Conjunto, la cual establece que un recurso que no se acompañe con copia de la determinación final que intente revisar se entenderá como no presentado para todos los efectos legales.

expresamente esa vía judicial paralela e independiente. En cuyo caso, la agencia administrativa perdía jurisdicción “**automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.**” Es decir, lo importante es que la agencia no haya atendido la controversia en sus méritos, lo que en efecto nunca sucedió en este caso.

Debe recordarse que cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad no se puede interpretar como que provee algo que el foro legislativo no intentó proveer. *Lasalle v. Junta Dir. A.C.C.A.*, 140 DPR 694 (1996). En cuanto a la facultad de los Tribunales se ha expresado en reiteradas ocasiones que: “los tribunales están obligados a interpretar y respetar la voluntad legislativa cuando la letra de la ley es clara y libre de toda ambigüedad”. *Alejandro Rivera v. E.L.A.*, 140 DPR 538 (1996).

Recordemos que el propio Reglamento Conjunto dispone que el escrito de revisión no se entenderá radicado para ningún efecto legal si no está acompañado de copia de la resolución a revisarse. Así lo dispuso claramente la División de Revisiones Administrativas en su *Resolución de Revisión Administrativa*; por lo que establecer que concluir que el Tribunal de Primera Instancia no tiene jurisdicción para ventilar la *Petición* presentada por razón de cosa juzgada es contrario a derecho y en un claro abuso de discreción. En virtud de ello, se derrotan los argumentos de falta de jurisdicción sobre la materia y la falta de reclamación que justifique la concesión de un remedio.

En tercer lugar, y conforme a lo aquí discutido hasta el momento, se derrota igualmente la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. Nótese que la División de Revisiones Administrativas determinó que la *Solicitud de Revisión Administrativa* nunca tuvo efecto legal alguno y, por tanto, no hubo adjudicación de los méritos del permiso y no existe determinación administrativa final sobre su legalidad.

Recordemos que prospere la doctrina de cosa juzgada es indispensable la existencia de una sentencia final y firme que atienda el asunto en sus méritos y exista la más perfecta identidad de personas, objeto y causa entre la controversia adjudicada y la que se intenta relitigar. Sin embargo, en el caso de marras nos encontramos ante un asunto que no se entendió radicado para ningún efecto legal y así mismo se desprende de la Resolución emitida ya que la propia División de Revisiones Administrativas determinó que carecía de jurisdicción para atender el asunto y resolvió conforme a lo indicado por la sección 11.1.2 del Reglamento Conjunto. Por consiguiente, no existe una determinación final en los méritos de la presente controversia que pueda producir el efecto de cosa juzgada.

Asimismo, cualquier planteamiento de ataque colateral carecería de fundamento jurídico. La doctrina de ataque colateral presupone necesariamente la existencia de una sentencia o determinación final y firme en los méritos cuya validez se pretende impugnar indirectamente en otro procedimiento. Dado que, según discutido, no existe una determinación final en sus méritos que produzca el efecto de cosa juzgada, tampoco puede existir un ataque colateral de sentencia.

Lo anterior establece con meridiana claridad que, al no considerarse la *Solicitud de Revisión Administrativa* como presentada para ningún efecto legal, esta no tuvo el efecto de privar al Tribunal de Primera Instancia de su jurisdicción al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161. A tales efectos, no existe base o fundamento alguno para la consideración de cosa juzgada.

Como corolario de ello, con la presentación de la *Petición*, al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161, el Municipio no pretende relitigar el asunto, sino que entendió que el Tribunal de Primera Instancia es el foro adecuado para la presentación de su recurso para (1) la revocación de la determinación final otorgada, cuya solicitud fue hecha utilizando información incorrecta o falsa; (2) la paralización de la obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos

correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; y (3) la demolición de la obra construida sin el permiso de construcción, y así decidió ahí presentarlo.

Después de todo, la Ley 161 no solo organiza el sistema de permisos, sino que también crea un remedio judicial extraordinario para atacar permisos obtenidos con información incorrecta o falsa, obras sin autorización, usos no autorizados y construcciones que ameritan demolición. Por eso, aunque la ley reconoce una presunción de corrección y legalidad de los permisos, esa presunción no es absoluta, ni convierte el permiso en inmune a revisión judicial. De hecho, el propio estatuto describe el procedimiento extraordinario para revocar un permiso final y firme, y exigir que la controversia se examine bajo el estándar estatutario correspondiente, no desestimado de plano la *Petición* que nos ocupa. Sobre todo, cuando el Municipio alega, y cuenta con la evidencia necesaria para demostrar que los permisos aquí en controversias fueron expedidos en contravención al marco reglamentario y/o con información incorrecta; cuestionando la legalidad misma de la actuación del Profesional Autorizado. Bajo esa óptica, desestimar en esta etapa impediría que el tribunal examine si la actuación fue o no ultra vires y frustraría el remedio que el legislador creó precisamente para depurar permisos cuestionados judicialmente.

4. ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL APLICAR EL CASO MIRANDA CORRADA V. DDEC ET AL., 211 DPR 738 (2023), CUANDO DICHO CASO ES DISTINGUIBLE DE LA CONTROVERSIA DEL CASO DE MARRAS

El caso de *Miranda Corrada v. DDEC, et al., supra*, inicia con la presentación de un recurso de revisión ante la División de Revisiones Administrativas de OGPe. En ese caso la División de Revisiones Administrativas acogió la solicitud de revisión administrativa, celebró vista administrativa y el Oficial Examinador emitió un Informe. Estando pendiente el asunto, el juez administrativo a cargo de la División de Revisiones cesó sus funciones sin adjudicar la solicitud. Transcurrido el término para resolver la petición el caso se presentó ante el Tribunal de

Apelaciones como un Recurso de Revisión. En respuesta al Recurso de Revisión, la División de Revisiones Administrativas alegó que el asunto no era susceptible de revisión judicial y solicitó desestimación ya que la agencia no había emitido determinación alguna. En aquella ocasión, el foro apelativo intermedio desestimó el recurso tras concluir que carecía de jurisdicción y destacó que los errores dirigidos a cuestionar el hecho de la no adjudicación de la solicitud de recurso de revisión no se cometieron pues la División de Revisiones Administrativas no adjudicó la controversia y que, en ausencia de una determinación administrativa final, no había asunto alguno susceptible de revisión judicial.

Presentado y acogido el recurso de *certiorari* ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, este explica que la controversia medular que atendía al resolver el caso *Miranda Corrada v. DDEC et al, supra*, era si el Tribunal de Apelaciones tenía jurisdicción para atender un recurso de revisión judicial mediante el que se solicitó la revocación de un permiso. Añade el Tribunal Supremo que ese caso, *Miranda Corrada v. DDEC et al, supra*, le daba la oportunidad de aclarar que los permisos concedidos al amparo de la Ley 161, son una determinación administrativa final susceptible de revisión judicial. Añade nuestro más Alto Foro que **en aquella ocasión se disponía a dilucidar “qué puede ser objeto de revisión judicial cuando el proceso revisorio inicia por la vía administrativa, pero la agencia no adjudica una solicitud acogida dentro del término para ello”**. *Miranda Corrada v. DDEC et al, supra*, en la pág. 741. (Énfasis nuestro).

En el caso de marras, el asunto ante la División de Revisiones Administrativas fue presentado y acogido para revisión. No obstante, la División de Revisiones Administrativas atendió el planteamiento presentado por el PA Gómez en aquella ocasión indicando que el Municipio no incluyó a su Solicitud de Revisión el permiso cuya validez se cuestionaba. A raíz de ello, la División de Revisiones Administrativas emitió la Resolución mediante la cual indicó que

la Solicitud de Revisión Administrativa Núm. 2025 651518-SDR-303217 presentada por el Municipio Autónomo de San Juan no cumplió con los requisitos esenciales de perfeccionamiento establecidos en la Sección 11.1.2 del Reglamento Conjunto y, por ende, **no se entendió radicada para ningún efecto legal**. Como consecuencia de ello, desestimó la *Solicitud de Revisión* presentada al entender no tener jurisdicción para dilucidar el asunto.

Nótese que en el caso de marras a diferencia del caso de *Miranda Corrada v. DDEC et al, supra*, **nunca quedó perfeccionado ni se entendió radicado para ningún efecto legal**. Es decir, a pesar de que la Resolución incluye el apercibimiento de una Revisión ante el Tribunal de Apelaciones, la misma División de Recursos Administrativos desvirtúa que mediante dicha acción se cuestione sobre los méritos del asunto. En otras palabras, la presentación de cualquier Revisión ante el Tribunal de Apelaciones estaba limitada al hecho sobre si la agencia al desestimar por la falta de presentación de documentación sobre los trámites y permisos actuó correctamente.

Es por lo anterior que no se puede considerar la Resolución de Revisión Administrativa como determinación administrativa final susceptible de revisión judicial sobre los méritos de la controversia. Lo anterior deja meridianamente claro que la no presentación del Recurso de Revisión ante el Tribunal de Apelaciones de la *Resolución de Revisión Administrativa* no constituye renunciar al derecho de presentar nuevamente la petición en sus méritos ante alguno de los foros disponibles según dispone la Ley 161 y que ello prive de jurisdicción al foro al cual se presente el recurso finalmente.

VI-SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, se solicita, muy respetuosamente, de este Tribunal de Apelaciones, que revoque la Sentencia de la cual se recurre y la Resolución Interlocutoria declarando ha lugar la imposición de honorarios de abogados a favor de las partes peticionadas aquí apeladas, junto a cualquier otra determinación que en derecho proceda.

VII- NOTIFICACIÓN

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, así como al TPI, y que esto cumple con el requisito de notificación en este caso.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDA

En Guaynabo, Puerto Rico, a 10 de abril de 2026.

El Municipio no cancela sello o arancel por disposición de los Artículos 1.055 y 2.113 del Código Municipal de P.R. (Ley Núm. 107-2020, según enmendada). 21 L.P.R.A. §§ 7086, 7335.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS

Abogados del Municipio de San Juan
16 Avenida Las Cumbres Suite 400
Guaynabo, Puerto Rico 00969
Tel. (787) 474-5447

f/ ELIEZER ALDARONDO ORTIZ

RUA Núm. 5802
Email: aldarondo@alblegal.net

f/ SIMONE CATALDI MALPICA

RUA Núm. 13072
Email: scataldi@alblegal.net

f/ DIORANGELIS SANTOS RIVERA

RUA Núm. 18470
Email: dsantos@alblegal.net

f/PATRICIA A. PEÑA RODRÍGUEZ

RUA Núm. 23928
Email: ppena@alblegal.net